



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 4578/12

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל),

התשל"ח-1978 (להלן: "התקנות") - החלטת מיסוי שלא בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הקימה את מפעלה בפארק תעשייה אשר נמצא בתחום השיפוט של מספר רשויות מקומיות, אשר חלקן מנויות בתוספת השלישית לתקנות וחלקן לא. מפעלה של החברה נמצא בשטח הפארק בתחום השיפוט של היישוב שאינו מנוי בתוספת השלישית.
2. החברה רכשה נכסים יצרניים ברי פחת לפני שנת 2003 (להלן: "הנכסים היצרניים"). הנכסים היצרניים משמשים את המפעל בפעילותו השוטפת.

פרטי הבקשה:

לאשר לחברה לנכות מהכנסתה ניכוי נוסף מכח הוראות תקנה 4 לתקנות בגין הנכסים היצרניים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי החברה אינה זכאית להחיל את הוראות תקנה 4 לתקנות בגין הנכסים הישנים וזאת משום שהמפעל אינו נמצא בתחום אחד היישובים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות.